

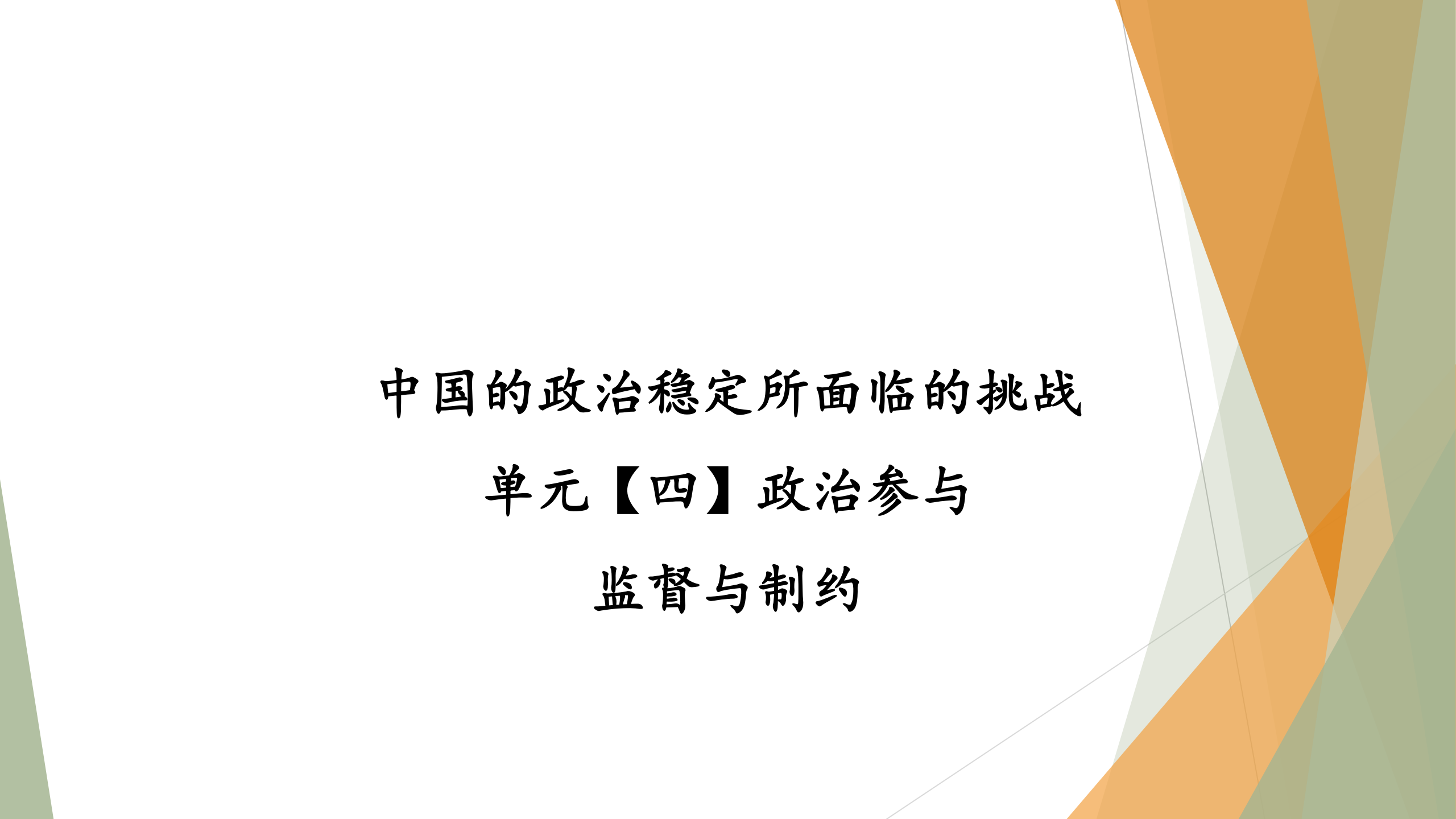
华侨中学（高中部）

H2 CHINA STUDIES IN CHINESE H2 中国通识（华文）

核心课题【二】第五讲

中国的治理及其挑战

杨振光 老师



中国的政治稳定所面临的挑战

单元【四】政治参与

监督与制约

公民网络的监督与制约

1. 互联网为中国公民提供了更广阔的政治参与渠道，但同时也给国家政治稳定带来了诸多挑战。
2. 为了应对这些挑战，中国对网络政治参与实行制度化的监督与制约。
3. 然而，中国政府的介入是否能取得预期成效，又是否会导致其他问题，值得深入探讨和分析。



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn



首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

@国务院 我来说

以人民为中心

人民群众留言入口

欢迎你@国务院。你对就业、收入、教育、医疗、住房、生态环境等有什么感受？你对完善政策措施、改进政府工作有何高招与高见？政府工作离不开大家的真知灼见。你的留言可能被转给有关部门和地方，并可能以不同形式公开。你对美好生活的向往，我们努力的方向。

大兴调查研究之风，汲取各方智慧，辅助政府科学决策，感谢你的参与。

为了你的留言得到及时有效处理和回应，请填写真实信息。我们将严格保护你的个人隐私。《留言须知》

留言内容

* 标题： 请用一句话告诉我们你想反映的内容（重要）

0/35

政策

国务院
政策文件库



国务院
政策问答平台



链接

中央纪委国家
监委举报网站



国家投诉受理
办公室



网络违法犯罪
举报网站



拖欠农民工
工资线索
反映



官方政务平台举例

1. 中国政府网 (<http://www.gov.cn>)

- ▶ 功能：该网站还设有公众参与的部分，允许人民在特定议题上发表评论、参与调查等。
- ▶ 管理机制：由国务院办公厅管理，负责发布全国政策与重要通知，[同时支持市民对政府施政方针的评论与反馈](#)。

2. 国务院新闻办公室 (<http://www.scio.gov.cn>)

- ▶ 功能：提供新闻发布会、政策解释、国际传播等内容。
- ▶ 管理机制：由国务院新闻办公室主管，负责管理与公众沟通的桥梁，定期发布政策发布、问答环节等。收集公众意见和建议。**网站不设留言信箱。**

官方政务平台举例

3. 新华网 (<http://www.xinhuanet.com>)

- ▶ 功能：提供新闻、政策发布、社论、深度报道等，新华网也有专门的评论区或论坛供网民参与政治话题的讨论。
- ▶ 管理机制：由新华社主办，作为国家通讯社，新华网常涉及政策解读、社会问题探讨与人民意见反馈。

4. 中国社会组织政务服务平台 (<https://chinanpo.mca.gov.cn>)

- ▶ 功能：根据中国民政部网站说明，民政部2021年启用新版“中国社会组织政务服务平台” (<https://chinanpo.mca.gov.cn>)，进一步推进“互联网+政务服务”。
- ▶ 管理机制：由民政部主管，旨在促进社会组织参与社会治理、公共服务与政策建议的反馈。网站目前运行有待查证。

利用社会信用体系进行监督

- ▶ 社会信用体系源于2014年由国务院印发的《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》，也称国家信用管理体系或国家信用体系。
- ▶ 社会信用体系与许多发达国家的信用评分系统不完全相同，发达国家通常仅有益于信贷的金融信用（financial credit）评分，而没有类似的“社会信用”。
- ▶ What is China's social credit system and why is it controversial? (SCMP 2020)

“一处失信，处处受限”（[视频链接](#)）

- ▶ 2016年中共中央办公厅国务院办公厅印发《[关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见](#)》
- ▶ 属于基本原则底下“联合各地区各部门各司其职，相互配合与合力的信用监督、警示和惩戒体系。”
- ▶ 然而，在执行中缺出现多项与法制的悖反，因为：
 - ▶ 第一，“失信”没有统一的法律定义；
 - ▶ 第二，较为常见的情形是相关规范性文件进行非穷尽的列举；
 - ▶ 第三，可以列举或补充列举的主体没有受到明文限制；
 - ▶ 第四，失信行为多与违法行为勾连，甚至与违纪、违反职业道德和职业规范等绑在一起。

“一处失信，处处受限”与法律的悖反

1. 严重隐藏**依法行政**之原则
2. 有违背**尊重保障人权**原则的可能，尤其是牵扯名誉权、隐私权和人格尊严。（视频链接：[#老赖#老赖彩铃](#)）
3. 隐含的“惩戒无边界”之意，让失信惩戒严重涉嫌违反**不当联结**禁止原则。
4. 违反“比例原则”和“公平原则”。

（《[社会信用体系建设的法治之道](#)》北京大学法学院教授沈岿）

▶ 故导致“[失信惩戒泛化问题](#)”，必须通过通过立法、司法、执法活动厘清其制度边界。

利用个体实名制和身份验证进行监督

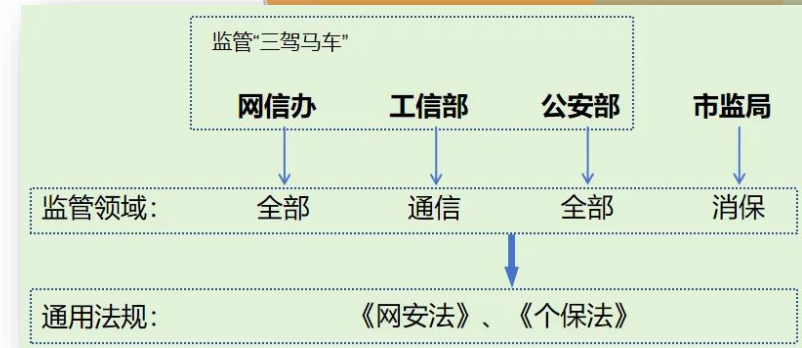
中国的个体实名制和身份验证系统通过要求公民在各类社会活动中使用真实身份信息，帮助政府对个人进行监管和管理。这一系统广泛应用于网络平台、支付系统、公共服务等多个领域。

- ▶ 网络实名制：用户在注册社交媒体、论坛、在线购物等网站时，需要提供真实姓名和身份证号码。这使得政府能够追踪网络行为，防止恶意言论和虚假信息的传播。
- ▶ 金融与支付实名制：银行账户、支付工具（如支付宝、微信支付）等金融服务要求用户进行身份验证，确保金融安全，还能够监控个人资金流动。
- ▶ 公共服务实名制：包括火车票、飞机票的购买、医疗就诊、教育服务等，均要求使用实名制。政府通过这些信息收集和分析个人行为模式，监控流动人口和社会活动。

通过这些实名制和身份验证措施，政府能够有效掌握个人的日常行为数据，为社会治理、治安管理以及公共政策的制定提供数据支持。

然而，这也引发了对于个人隐私和自由的担忧，因为过度的监控可能导致信息泄露和滥用。

中国网络的监管机构



► 监管的“三驾马车”：**网信办、工信部、公安部**

► 中国网络舆情监管30年的历史发展：

1. 萌芽阶段（1994—2002 年）：中国的新闻媒体在当时成为引领舆情的主体力量，而政府部门则主要担任舆情监控工作。
2. 形成阶段（2003—2013 年）：中央宣传部成立了网络舆情信息管理处，全国各地的政府部门也相继成立了网络舆情信息管理科，并向下扩散，逐渐形成了一条完善的网上监测系统。
3. 完善阶段（2014—）：。随着国家政府部门相关互联网法律与文件的出台，政府网络舆情监管机制也日趋完善，从侧面反映了网络舆情已经融入了中国社会生活的**方方面面**。

► 2021年《数据安全法》通过

► 2022年《互联网跟帖评论服务管理规定》施行

► 亦可以参考《中国互联网监管二十年》

《互联网前沿》杂志2017-08-19

信息的管理和处理

一、信息收集

► 大规模数据监测

- 国家及地方网信办、公安机关通过与互联网企业的数据直连接口，实时监测社交媒体、论坛、新闻网站的发帖、评论、分享记录。
- 运用Ai技术进行自然语言处理（Natural Language Processing）、情感分析、关键词识别等技术，对热点事件、敏感话题、舆情倾向进行自动抓取和分析。

► 实名制与可追溯机制

- “网络实名制”要求用户注册时必须绑定手机号，确保内容可以追溯到个人身份。
- 大数据平台整合用户的IP、地理位置、设备指纹、历史浏览记录，以建立用户画像（user profile）。

信息的管理和处理

二、信息审查与过滤（国内平台）

► 关键词屏蔽

- 预设敏感词库（如涉及政治异议、历史敏感事件、群体性事件等）。用DeepSeek 试试看！
- 一旦触发关键词，信息会被直接屏蔽、延迟发布或进入人工复审。

► 人工审核团队

- 国内大型互联网公司需配备内容安全审核部门，24小时轮班监控并删除违规信息。
- 审核员依据政府规定及平台“社区规则”执行封号、删帖、降权等措施。

► 算法限流与“降温”

- 利用AI技术，对可能引发大规模讨论的敏感内容，通过推荐算法减少其曝光率（俗称“限流”或“冷处理”）。
- 热搜榜、话题榜可由人工干预，屏蔽、替换或下调敏感话题的排名。

信息的管理和处理

三、限制海外信息流入

- ▶ 防火长城 ([Great Firewall](#)) 技术封锁
 - ▶ DNS 污染：篡改域名解析，令访问请求失效。
 - ▶ IP 封锁：屏蔽境外服务器的IP地址。
 - ▶ URL 过滤：阻断特定网页路径请求。
 - ▶ [TCP 连接](#)重置：主动中断与被屏蔽网站的连接。
 - ▶ 对象包括 Google、YouTube、Twitter、Facebook、国际新闻网站等。
- ▶ 平台合规与自我审查
 - ▶ 境外公司若要进入中国市场，需建立本地服务器并接受审查（如 [LinkedIn 中国版](#)）。
 - ▶ 违规信息会被本地化平台直接屏蔽（如苹果应用商店下架VPN、新闻类App）。
 - ▶ [#中国网络审查词汇表](#)



信息的管理和处理

四、限制国内信息传向海外

▶ 跨境通信监控

- ▶ 对境内用户访问境外网站的流量进行深度包检测（DPI），发现敏感内容会阻断连接。
- ▶ 境外社交平台（如Twitter）若在国内被绕过封锁使用，相关发帖记录可能成为执法证据。

▶ VPN与加密通讯限制

- ▶ 非经批准的VPN服务违法运营，个人违规使用可能被罚款或警告。
- ▶ 对加密通信（如Signal、Telegram）进行封锁或不稳定化处理。

▶ 媒体与公民传播限制

- ▶ 新闻机构、记者不得私自向境外媒体提供未经授权的新闻稿件或影像资料。
- ▶ “泄露国家秘密”或“编造传播虚假信息”可能构成刑事责任。

网络监督与制约的正面成效

1. 维护社会稳定

- ▶ **打击网络谣言和虚假信息：**通过法律法规（如《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》）和实名制管理，遏制编造传播虚假信息、煽动社会对立的行为，减少不实信息引发的群体性事件。
 - ▶ 2020年新冠疫情初期，公安机关查处“武汉病毒所人为泄露”等谣言案件1.3万余起（公安部数据），防止恐慌情绪蔓延
 - ▶ 2022年唐山打人事件，舆情监测系统快速识别极端言论，官方通报后网络讨论回归理性，避免线下聚集。
- ▶ **净化网络环境：**清理暴力、恐怖、色情等违法内容，保护青少年身心健康，营造清朗（#清朗行动）网络空间。
- ▶ **舆情监测与引导：**通过技术手段监测社会热点，及时回应公众关切，疏导负面情绪，避免矛盾激化。

网络监督与制约的正面成效

2. 规范公民政治参与

- ▶ **明确参与边界：**通过《网络安全法》《数据安全法》等法律，界定合法政治表达的范畴，禁止利用网络从事颠覆国家政权、破坏社会秩序的活动。
- ▶ **平台责任落实：**要求社交媒体和网络平台履行内容审核义务，防止违规政治动员（如非法集会、煽动颠覆），确保讨论在法治框架内进行。
- ▶ **公民教育：**普及网络素养教育，引导公众理性表达诉求，避免被极端言论误导。

网络监督与制约的正面成效

3. 防范国家安全威胁

- ▶ **关键基础设施保护**：对能源、金融、通信等领域实施等级保护制度，防御境外黑客攻击和数据窃取。
- ▶ **反间谍与数据管控**：限制敏感数据出境，打击境外势力通过网络渗透、策反内部分裂的活动（如《反间谍法》的适用）。
 - ▶ 2023年修订《反间谍法》，扩大“间谍行为”定义，同年破获[CIA策反中国军工企业人员案件](#)（国家安全部通报）。
 - ▶ 滴滴出行因数据违规被处罚80.26亿元（2022），体现对跨境数据流动的严格监管。
- ▶ **技术自主可控**：推动国产化替代（如5G、北斗系统），减少对西方技术的依赖，降低“断链”风险。

平衡监督与发展的实践

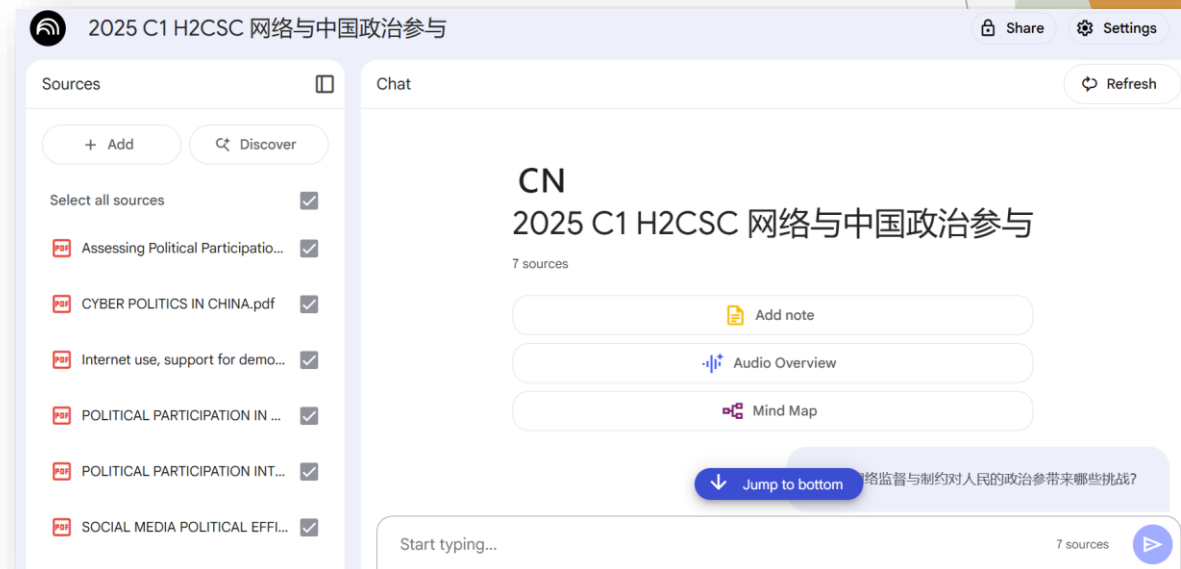
- ▶ **法治化路径**：以《个人信息保护法》等规范公权力边界，避免过度干预隐私。
- ▶ **国际合作**：参与全球网络安全治理，与多国合作打击跨国网络犯罪。

网络监督与制约所带来的挑战

- ▶ 削弱公民政治参与的意愿（#政治参与效能感）
- ▶ 难以收到公民的真实反馈
- ▶ NotebookLM 智能对话：<https://notebooklm.google.com/notebook/6536cd92-74b3-4d78-94d7-75d3438aa59c>



Inside a Chinese internet censorship centre



跨课题思考

- ▶ 经济：中国对公民政治参与的监督与制约如何维护其经济发展的环境？
- ▶ 社会：中国对公民政治参与的监督与制约和媒体的管制有什么关系？

延伸思考

- ▶ 中国对公民政治参与的监督与制约的做法在其他国家（例：美国、新加坡）是否存在？有什么异同？
- ▶ 西方舆论一般认为中国对公民政治参与进行监督与制约的成效越好则是对世界的威胁越大。为什么？我们从新加坡的视角应该怎么看待这样的舆论？